

<제15장 부당노동행위.제06절 부당노동행위에 대한 구제>

[기출][2][2025-1-2]하위 인사사고과 부여 및 이에 따른 임금 감액의 부당노동행위 구제신청기간 도과 여부

《[문제1] 상시 근로자 약 1,300명을 고용하여 자동차 부품을 생산하는 A회사는 사무직(전체근로자의 약 27%)과 생산직(전체근로자의 약 73%) 근로자로 구성되어 있다. A회사의 생산직군은 노동조합에 가입(가입률 약 80%)하는데 비해 사무직군은 노동조합 가입에는 제한이 없지만 통상적으로 가입하지 않았다. 생산직 중심의 산별노조 A지회는 유일한 노동조합으로서 2019년 12월 `품질향상을 위한 격려금 100만원`을 생산직에만 지급하고 사무직에는 지급하지 않는 단체협약을 체결하였다. 또 사무직이 반대하는 임금피크제의 도입에 대해서 생산직 중심의 산별노조 A지회는 무관심하였다. 2021년 10월 근속연수가 비교적 짧은 사무직 근로자를 중심으로 A회사 사무직 노동조합(기업별 노동조합)이 결성되었고, 2021년 12월 산별노조 A지회가 교섭 대표노동조합으로 결정되자 A회사 사무직 노동조합은 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청하였다. 사무직과 생산직의 근로조건을 보면, 사무직은 연봉제(성과연봉제)이고 생산직은 호봉제이며, 사무직은 고정연장수당으로 하는 반면 생산직은 법정수당을 기본으로 하면서 각종 장려수당이 부가된다. 정년에서도 사무직은 만60세 생일 말일이고, 생산직은 만 60세 연말이며, 사무직은 임금피크제를 실시하지만 생산직은 이를 적용하지 않는다. 인사관리 규정에서도 사무직은 사무직 취업규칙을 적용하고, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용한다. 사무직과 생산직은 채용조건 및 절차, 수습기간 등 인사노무관리 상 차이가 존재하고 직군 간 인사교류는 매우 드물었다.

한편 A회사는 사무직에 대하여는 매년 12월 당해 연도 인사사고과 및 승격심사를 하고 그 결과에 따라 그 다음 해 임금을 결정한다. 사무직 중심의 A회사 노동조합을 결성하고 단체교섭을 요구한 노동조합 대표자 甲은 2022. 12. 30.자 인사사고과에서 하위등급을 받아 2023년 1월부터 12월까지의 기본급이 5% 감액되었다. 甲은 객관적이고 공정하지 못한 인사사고과의 하위 평가는 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 2023. 9. 5. 노동위원회에 대하여 부당노동행위의 성립과 부당노동행위로서 지급받지 못한 1월부터 9월까지의 임금 상당액의 지급을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 노동위원회는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제82조 제2항에서 규정한 구제신청시간을 도과하였다는 이유로 甲의 부당노동행위 구제신청을 각하하였다. 노동위원회의 각하 결정이 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 하위 인사사고과 부여 및 이에 따른 임금 감액의 부당노동행위 구제신청기간 도과 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사 사무직 노동조합 대표자 甲이 2022. 12. 30. 인사사고과 하위등급을 받은 것에 대해 2023. 9. 5.에 부당노동행위 구제신청을 하였으나, 노동위원회가 구제신청 기간(3개월)을 도과하였다는 이유로 이를 각하한 상황이다. 쟁점으로 <2022년 말 인사사고과 결과로 인해 2023년 1월부터 임금이 감액된 상황에서, 9월에 제기한 구제신청이 노조법 제82조 제2항의 제척기간을 준수하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 노동위원회의 각하 결정이 정당한지 논한다.

II. 부당노동행위 구제신청의 제척기간 범위

1. 구제신청의 제척기간

- "노조법 제82조 제2항"은 구제신청은 부당노동행위가 있는 날(계속하는 행위는 그 종료일)부터 3개월 이내에 행하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 부당노동행위로 인한 법률관계의 신속한 확정을 위한 제척기간이다. 이 기간을 도과하면 노동위원회는 구제신청을 각하해야 한다.

2. 부당노동행위 발생일의 판단

- 제척기간의 기산점인 부당노동행위가 있는 날은 부당노동행위에 해당하는 사용자의 행위가 있었던 날을 의미한다.

(1) 직접적인 불이익 처분

- 해고, 전보, 징계 등과 같이 불이익한 처분 행위가 있는 날이 부당노동행위 발생일이 된다. 이 경우, 사용자가 해당 불이익 처분 통지를 한 날이 기산점이 된다.

(2) 계속적인 행위 ★

- 징계의 결과로 임금이 계속 감액되거나, 특정 지위가 박탈된 상태가 지속되는 경우, 그 행위가 종료된 날이 기산점이 된다. 그러나 "판례"는 계속하는 행위를 불법적인 상태가 지속되는 경우로 한정하고, 한 번의 처분으로 인해 불이익한 효과가 계속 발생하는 경우까지 포함하는 것은 아니라고 본다.

III. 사안의 적용

1. 부당노동행위의 실질

- 甲이 주장하는 부당노동행위의 실질은 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 객관적이고 공정하지 못한 인사사고과 하위 평가이다. 이는 인사사고과 하위 평가라는 단일한 인사처분에 대한 다툼이다.

2. 부당노동행위 발생일의 특정

- A회사는 2022. 12. 30. 甲에게 인사사고과에서 하위등급을 부여하였다. 이는 인사사고과 행위가 있었던 날로서, 甲의 주장에 따르면 부당노동행위가 있는 날에 해당한다. 甲은 이 인사사고과 결과를 바탕으로 2023. 1월부터 기본급이 감액되었다. 이는 인사사고과라는 단일한 행위의 결과가 지속적으로 나타나는 것에 불과하다. 임금 감액 자체가 새로운 부당노동행위라고 볼 수는 없다.

3. 제척기간의 기산점 및 도과 여부

(1) 기산점

- 부당노동행위가 있었던 날은 2022. 12. 30. 이다.

(2) 구제신청일

- 甲이 구제신청을 한 날은 2023. 9. 5. 이다.

(3) 기간 도과

- 부당노동행위가 있는 날(2022. 12. 30.)부터 3개월 이내(2023. 3. 30.까지)에 구제신청을 했어야 한다. 그러나 甲은 그로부터 약 6개월이 지난 시점에 구제신청을 하였다.

IV. 결론

- 노동위원회가 甲의 구제신청을 각하한 것은 "노조법 제82조 제2항"에 따라 제척기간을 도과했기 때문이다. 인사사고과 행위는 단일한 불이익 처분이 다. 그 결과인 임금 감액이 계속 발생한다고 해서 이를 계속하는 부당노동행위로 볼 수는 없다. 노동조합 활동을 이유로 인사사고과에서 불이익을 받았다

고 주장하는 경우, 그 행위가 있었던 날(인사고과 확정일)이 구제신청의 기산점이 된다는 판례 법리에 비추어 볼 때, 노동위원회의 각하 결정은 정당하다.

<보충(동일 의견) - 판례법리 추가>

I. 문제의 제기

- 부당노동행위 구제신청은 부당노동행위가 있는 날(계속되는 행위는 그 종료일)부터 3개월 이내에 제기해야 한다. 사안의 핵심은 <2022년 말 인사고과 결과로 인해 2023년 1월부터 임금이 감액된 상황에서, 9월에 제기한 구제신청이 노조법 제82조 제2항의 제척기간을 준수하였는지> 여부다. 특히 최근 판례(“2023두41864”)가 제시한 계속하는 행위의 판단 기준과 그 종료 시점을 사안에 적용하여 노동위원회 각하 결정의 정당성을 이하에서 논한다.

II. 부당노동행위 구제의 신청기간

1. 제척기간의 원칙

- “노조법 제82조 제2항”은 구제신청을 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 하도록 규정하고 있다. 이는 행정상 법률관계의 신속한 확정을 위한 제척기간이며, 이 기간이 경과하면 노동위원회는 실체적 사유를 심리하지 않고 각하하여야 한다.

2. 계속하는 행위의 법리★

(1) 계속하는 행위의 인정 범위

- “최근 판례”는 수 개의 행위 사이에 부당노동행위 의사의 단일성, 행위의 동일성·동종성, 시간적 연속성이 인정되는 경우 이를 하나의 계속하는 행위로 볼 수 있다고 판시하였다. 특히 인사고과나 승격 심사 결과에 따라 임금이 결정되는 경우, 하위 고과 부여와 그에 따른 임금 지급은 하나의 계속하는 행위를 구성하는 것이 원칙이다.

(2) 행위의 종료 시점과 기산점

- 인사고과와 그에 따른 임금 지급이 하나의 계속하는 행위를 구성할 때, 그 종료일은 인사고과 등에 따라 결정된 임금이 최초로 지급된 날로 보아야 한다. 인사고과 이후 매달 지급되는 임금은 이미 확정된 인사고과의 효과가 반영된 결과에 불과하므로, 최초 지급 시점에 사용자의 부당노동행위는 완성된 것으로 간주한다. 따라서 단위 기간을 달리하는 후속 임금 지급 시점마다 새로운 구제신청 기간이 시작된다고 볼 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 계속하는 행위의 종료일 산정

- 사안에서 甲은 2022. 12. 30.자 인사고과에서 하위등급을 받았고, 이에 따른 5% 감액된 임금은 2023년 1월부터 지급되기 시작하였다. 판례의 법리에 의하면 2022년 말의 인사고과와 그에 따른 임금 감액은 하나의 계속하는 행위로 볼 수 있으나, 그 종료일은 2023년 12월이 아니라 감액된 임금이 최초로 지급된 2023년 1월 급여일이 된다.

2. 제척기간 도과 여부 검토

(1) 기산일과 만료일

- 계속하는 행위의 종료일인 2023년 1월(최초 임금 지급일)부터 3개월의 제척기간을 기산하면, 甲의 구제신청권은 2023년 4월경에 만료된다.

(2) 신청의 적법성

- 甲은 제척기간 만료일로부터 약 5개월이 경과한 2023. 9. 5.에서야 구제신청을 제기하였다. 이는 노조법상 제척기간을 엄격히 도과한 것이며, 매달 지급되는 임금을 독립된 행위로 보아 기산점을 9월까지 늦출 수 있는 법적 근거가 없다.

IV. 결론

- 최근 대법원 판례는 인사고과와 임금 지급의 밀접성을 인정하여 기산점을 최초 임금 지급일로 늦춰주는 유연함을 보였으나, 그 이후의 반복적 지급까지 계속하는 행위로 인정하지는 않았다. 사안의 甲은 최초 임금 지급 시점으로부터 3개월 이내에 신청하지 않았으므로, 노동위원회가 신청 기간 도과를 이유로 각하 결정을 내린 것은 적법하며 정당하다.

<보충 - 구체적 이유>

1. 계속하는 행위의 단위 기간 설정

- “판례”는 인사고과와 그에 따른 임금 지급이 하나의 계속하는 행위를 구성할 수 있다고 보면서도, 그 범위를 같은 단위 기간으로 한정한다.
- 사안의 경우 : 2022년 말에 이루어진 인사고과는 2023년 1월부터 12월까지의 임금을 결정하는 하나의 단위 기간을 형성한다.
- 판례의 취지는 이 단위 기간 내에서 발생하는 임금 지급 행위들이 인사고과라는 원인 행위와 결합하여 하나의 세트를 이룬다는 것이다.

2. 구제신청 기간의 기산점 (종료일)

- 가장 중요한 지점은 언제를 행위의 종료일로 볼 것인가이다. “판례”는 인사고과 등에 따라 결정된 임금이 최초로 지급된 날을 계속하는 행위의 종료일로 본다.

- 사안의 적용 : 2022년 말 인사고과에 의해 감액된 임금이 최초로 지급된 날은 2023년 1월 급여일이다.
- 판례의 논리에 따르면 2023년 1월에 첫 감액 임금이 지급됨으로써 인사고과와 연동된 계속하는 행위는 법적으로 종료된 것으로 간주한다. 그 이후(2월~12월)의 지급은 새로운 행위가 아니라 이미 종료된 행위의 효과 지속일 뿐이다.

3. 사안에서의 날짜 계산

- 행위 종료일 : 2023년 1월(최초 임금 지급일)
- 제척기간 만료 : 2023년 4월(종료일로부터 3개월)
- 실제 신청일 : 2023년 9월 5일
- 따라서 판례가 원칙적 적극으로 인정한 법리를 적용하더라도, 최초 임금 지급일로부터 3개월이 훨씬 지났기 때문에 각하가 정당하게 된다.
- 판례가 계속하는 행위를 인정하는 이유는 인사고과 시점에만 신청해야 한다고 하면 근로자가 임금 차별의 실체를 확인하기 어려울 수 있다는 점을 고려하여 최초 임금 지급일까지 기산점을 늦춰주기 위함이지, 1년 내내 아무 때나 신청해도 된다는 의미가 아니다.
- 판례가 근로자에게 유리하게 계속하는 행위를 인정해주더라도, 그 범위가 최초 지급까지로 제한되기 때문에 결국 사안에서는 기간 도과가 발생하게 된다.